



PUTUSAN
Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMAZON TECHNOLOGIES, Inc., yang diwakili oleh President, Scott Hayden, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Nevada, Amerika Serikat, berkedudukan di 410 Terry Avenue, North Seattle, Washington 98109, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryomurcito & Co., berkantor di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDREW TANUWIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara, Blok R, Nomor 27, RT 009, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., CLA., CLI., CTL., CCL., CPL., CPCLE., ACI Arb., CPT., CH., CHt., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Benny Wullur, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259C, Bandung dan Citra Tower, North Tower, lantai 3, Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb, Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023



D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli, S.Sos., S.H., M.Si., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas KBM, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan masing-masing untuk jenis barang di kelas 9 dan 11 sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menghapus Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 di kelas 9 dan Daftar Nomor IDM000252266 di kelas 11 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 di kelas 9 dan Daftar Nomor IDM000252266 di kelas 11 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal 13 September 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst. dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan masing-masing untuk jenis barang di kelas 9 dan 11 sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
3. Menghapus Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 di kelas 9 dan Daftar Nomor IDM000252266 di kelas 11 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023



4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek AMAZON atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000252265 di kelas 9 dan Daftar Nomor IDM000252266 di kelas 11 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 7 Oktober 2022 dan kontra memori tanggal 28 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata dari bukti surat dan saksi yang diajukannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang sahnya penghapusan merek terdaftar milik Tergugat, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bahwa kedua merek terdaftar milik Tergugat telah diperpanjang pendaftarannya hingga tanggal 29 Maret 2030, masing-masing untuk kelas 9 dan 11 (bukti T-6 dan T-7 serta bukti TT-01 dan TT-02) dan pula terbukti kedua objek sengketa sebagai merek terdaftar milik



Tergugat tersebut masih beredar di pasaran (bukti T-8 sampai dengan bukti T-10), sehingga dasar hukum penghapusan merek terdaftar milik Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAZON TECHNOLOGIES, Inc. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAZON TECHNOLOGIES, Inc.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023